

UNIDAD N° 3

CONTRATOS, DERECHOS REALES, SOCIEDADES Y NOCIONES DE CONCURSOS Y QUIEBRAS

LOS CONTRATOS

Concepto. El Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN), en su art. 957, define al contrato como "el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales". Es decir que el contrato es una especie dentro del género "acto jurídico": se trata de un acto jurídico bilateral (o plurilateral) y patrimonial, ya que siempre debe tener contenido económicamente valorable.

***Ejemplo:** Cuando una persona compra un notebook en un comercio, ambas partes (comprador y vendedor) manifiestan su voluntad de crear una relación jurídica patrimonial: el vendedor se obliga a entregar el bien y el comprador a pagar el precio. Ese acuerdo es un contrato de compraventa (arts. 1123 y ss. CCCN).*

Elementos y Requisitos del Contrato

Para que un contrato exista y sea válido se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

1. **Consentimiento:** es la manifestación de voluntad coincidente de las partes. Debe ser libre, sin vicios (error, dolo, violencia) y exteriorizada. El art. 971 CCCN establece que el contrato se concluye con la recepción de la aceptación de una oferta.
2. **Objeto:** es el hecho, bien o interés jurídico sobre el cual recae la obligación. Debe ser posible, lícito, determinado o determinable y susceptible de valoración económica (art. 1003 CCCN).
3. **Causa:** es la razón económico-jurídica que las partes tuvieron en cuenta para contratar. Debe ser lícita y no contraria a la moral y buenas costumbres (art. 1012 y 1014 CCCN).
4. **Forma:** en principio los contratos no requieren formalidades especiales (principio de libertad de formas, art. 284 CCCN), salvo que la ley exija una forma determinada (por ejemplo, escritura pública para la compraventa de inmuebles, art. 1017 CCCN) o que las partes así lo convengan.
5. **Capacidad:** es la aptitud de la persona para celebrar el acto (capacidad de ejercicio, art. 22 y ss. CCCN). El menor de edad y la persona con capacidad restringida, por ejemplo, no pueden contratar libremente sin la intervención de sus representantes.

Clasificación de los Contratos

El Código Civil y Comercial clasifica a los contratos de acuerdo a distintos criterios:

- **Bilaterales / Unilaterales:** ambas partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra (ej.: compraventa, locación). Frente a este, el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra, que no contrae ninguna obligación (ej.: donación) (art. 966 CCCN).
- **Onerosos / Gratuitos:** las ventajas para todos los contratantes son recíprocas y guardan cierta equivalencia (ej.: compraventa). Es a título gratuito cuando una de las partes procura a la otra una ventaja sin recibir nada a cambio (ej.: donación) (art. 967 CCCN).
- **Aleatorios / Conmutativos:** cuando las ventajas y pérdidas dependen de un hecho incierto (ej.: contrato de seguro), a diferencia del conmutativo, donde las prestaciones son ciertas y determinadas desde su celebración (art. 968 CCCN).
- **Reales / Consensuales:** requieren, además del consentimiento, la entrega de la cosa para quedar perfeccionados (ej.: comodato, mutuo, depósito), a diferencia de los consensuales, que se perfeccionan con el solo consentimiento de las partes (ej.: compraventa, locación).
- **Nominados (típicos) / Innominados (atípicos):** están regulados expresamente por la ley y tienen un nombre legal (compraventa, locación, mandato, etc.), mientras que los innominados no cuentan con una disciplina legal específica, aunque igualmente son válidos en virtud del principio de libertad contractual (art. 970 CCCN).
- **Paritarios / De adhesión a cláusulas predispuestas:** sus cláusulas son negociadas individualmente por las partes; en los contratos de adhesión, en cambio, una de las partes (el predisponente) redacta las cláusulas y la otra sólo puede aceptarlas o rechazarlas en bloque, sin poder discutir las (ej.: contratos de telefonía celular, de servicios de internet) (arts. 984 a 989 CCCN).

Principales Tipos de Contratos regulados por el CCCN

Compraventa (arts. 1123 a 1171 CCCN). Una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero.

Ejemplo: La compra de una PC en una casa de electrodomésticos, pagando su precio en efectivo o con tarjeta.

Locación (arts. 1187 a 1226 CCCN). Una parte se obliga a otorgar a otra el uso y goce temporario de una cosa, a cambio del pago de un precio en dinero (canon locativo).

Ejemplo: El alquiler de un departamento o de una oficina para desarrollar una actividad comercial.

Mandato (arts. 1319 a 1334 CCCN). Una parte se obliga a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra, que la ha facultado para ello.

***Ejemplo:** Un abogado que representa a un cliente en un trámite judicial en virtud de un poder otorgado.*

Depósito (arts. 1356 a 1377 CCCN). Una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla.

Mutuo (arts. 1525 a 1532 CCCN). Una parte entrega a otra en propiedad una cantidad de cosas fungibles (por ejemplo dinero), y esta última se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie (préstamo de dinero).

***Ejemplo:** Un préstamo personal otorgado por un banco, que el cliente deberá devolver con más los intereses pactados.*

Contrato de obra y de servicios (arts. 1251 a 1279 CCCN). Una parte se obliga a realizar una obra material o intelectual, o a prestar un servicio, a favor de otra, que se obliga a pagar un precio en dinero.

***Ejemplo:** El contrato celebrado con un programador freelance para desarrollar una aplicación a medida, a cambio de un precio determinado.*

Donación (arts. 1542 a 1573 CCCN). Una persona transfiere gratuitamente a otra la propiedad de una cosa.

Fianza (arts. 1574 a 1598 CCCN). Una persona se obliga a satisfacer una prestación en favor de un acreedor, si el deudor principal no lo hace.

Contrato de seguro. Es regulado por la Ley 17.418. El asegurador se obliga, mediante el pago de una prima, a resarcir un daño o cumplir la prestación convenida si ocurre el evento previsto (siniestro).

LOS DERECHOS REALES

Concepto. El art. 1882 del CCCN define al derecho real como "el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en este Código". A diferencia de los derechos personales (o de crédito), que vinculan a un acreedor con un deudor (relación entre personas), el derecho real establece una relación directa entre una persona y una cosa.

Diferencias entre Derechos Reales y Derechos Personales

- el derecho real otorga a su titular las facultades de persecución (perseguir la cosa en manos de quien se encuentre) y de preferencia (excluir a otros derechos posteriores); el derecho personal, en cambio, sólo puede hacerse valer contra el deudor obligado.

- el número de derechos reales es limitado y sólo puede haber los que la ley establece (art. 1884 CCCN — "numerus clausus"); los derechos personales, en cambio, pueden ser creados libremente por las partes en virtud de la autonomía de la voluntad.
- el derecho real recae sobre una cosa (relación persona-cosa); el derecho personal vincula a dos o más personas (relación persona-persona), donde una debe cumplir una prestación a favor de otra.

Enumeración y descripción de los Derechos Reales (art. 1887 CCCN)

Dominio (arts. 1941 a 1948 CCCN). Es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los límites previstos por la ley. Es el derecho real más completo.

Ejemplo: El propietario de un inmueble puede habitarlo, alquilarlo, venderlo o hipotecarlo.

Condominio (arts. 1983 a 2036 CCCN). Es el derecho real de propiedad sobre una cosa que pertenece en común a varias personas, correspondiendo a cada una de ellas una parte indivisa (cuota parte).

Ejemplo: Dos hermanos que heredan una casa y son copropietarios de la misma en partes iguales.

Propiedad Horizontal (arts. 2037 a 2072 CCCN). Es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio dividido en unidades funcionales (departamentos, locales), combinando partes de propiedad exclusiva y partes de propiedad común (pasillos, ascensores, terreno).

Ejemplo: El propietario de un departamento en un edificio es dueño exclusivo de su unidad, y copropietario, junto a los demás consorcistas, de las partes comunes del edificio.

Usufructo (arts. 2129 a 2153 CCCN). Es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno, sin alterar su sustancia, a favor de una persona (usufructuario), mientras dure el plazo o su vida.

Uso y Habitación (arts. 2154 a 2159 CCCN). El uso otorga las facultades del usufructo en la medida de las necesidades del usuario y su familia. La habitación es el derecho real de morar en un inmueble ajeno, sin alterar su sustancia.

Servidumbre (arts. 2162 a 2183 CCCN). Es el derecho real que se establece entre dos inmuebles, que concede a su titular determinada utilidad sobre el inmueble ajeno (fundo sirviente) en beneficio del propio (fundo dominante).

Ejemplo: La servidumbre de paso, que permite atravesar el terreno vecino para acceder a un inmueble que no tiene salida directa a la vía pública.

Hipoteca (arts. 2205 a 2211 CCCN). Es el derecho real de garantía que recae sobre uno o más inmuebles individualizados, que continúan en poder del constituyente, y que otorga al acreedor

las facultades de persecución y preferencia para cobrar su crédito ante el incumplimiento del deudor.

***Ejemplo:** El banco que otorga un crédito hipotecario para la compra de una vivienda constituye una hipoteca sobre el inmueble en garantía del préstamo.*

Prenda (arts. 2219 a 2237 CCCN). Es el derecho real de garantía sobre cosas muebles no registrables o créditos, en garantía de una obligación.

***Ejemplo:** La prenda con registro constituida sobre un automóvil comprado mediante un plan de financiación.*

Anticresis (arts. 2212 a 2218 CCCN). Es el derecho real de garantía que recae sobre cosas registrables, que se otorga en favor de un acreedor y le confiere la posesión del inmueble para percibir sus frutos y aplicarlos a la deuda.

Servidumbre, Superficie y otros derechos. El CCCN también regula el derecho real de superficie (arts. 2114 a 2128), que permite construir, forestar o plantar sobre terreno ajeno, y adquirir la propiedad de lo construido, y los derechos reales de garantía ya mencionados, además de la posesión y la tenencia como situaciones de hecho vinculadas a los derechos reales.

LAS SOCIEDADES

Concepto. Según el art. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550 (LGS), "habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas". La reforma de la ley (por la Ley 26.994) admitió también la existencia de la sociedad unipersonal, es decir, constituida por una sola persona.

Elementos del Contrato de Sociedad

6. **Pluralidad de personas y aportes:** cada socio debe realizar una contribución (en dinero, bienes o trabajo) al fondo común.
7. **Tipicidad:** la sociedad debe adoptar uno de los tipos previstos por la ley.
8. **Objeto:** el fin de la sociedad es obtener ganancias mediante la producción o intercambio de bienes o servicios.
9. **Participación en beneficios y pérdidas:** los socios comparten las ganancias y también soportan las pérdidas del negocio ("animus societatis").

Clasificación de las Sociedades

Según la responsabilidad de los socios.

- **Sociedades de responsabilidad ilimitada:** los socios responden ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales (ej.: sociedad colectiva, art. 125 LGS).
- **Sociedades de responsabilidad limitada:** los socios limitan su responsabilidad al capital que se obligaron a aportar (ej.: sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada).

Según el tipo societario (principales tipos regulados por la LGS).

Sociedad Colectiva (arts. 125 a 133 LGS). Los socios contraen responsabilidad subsidiaria, ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales.

Sociedad de Responsabilidad Limitada — SRL (arts. 146 a 162 LGS). El capital se divide en cuotas; los socios limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriben. Puede tener hasta 50 socios.

***Ejemplo:** Una empresa familiar de desarrollo de software constituida como SRL entre tres socios, cada uno de los cuales responde sólo con el capital aportado.*

Sociedad Anónima — SA (arts. 163 a 307 LGS). El capital se representa por acciones; los socios (accionistas) limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Es el tipo más utilizado para grandes empresas, ya que permite acceder al mercado de capitales.

***Ejemplo:** Una empresa de tecnología que cotiza sus acciones en la bolsa de valores es, generalmente, una Sociedad Anónima.*

Sociedad Anónima Unipersonal — SAU (art. 1° y concordantes LGS). Es la sociedad anónima constituida por un único socio. Debe constituirse por instrumento público y está sujeta a fiscalización estatal permanente.

Sociedades de Hecho e Irregulares — actual Sección IV LGS. Son las sociedades que no adoptan ninguno de los tipos previstos por la ley, o que no cumplen con los requisitos formales de constitución. La reforma de la Ley 26.994 les reconoce personalidad jurídica plena, aunque con un régimen especial de responsabilidad simplemente mancomunada de los socios.

Sociedades por Acciones Simplificadas — SAS (Ley 27.349). Es un tipo societario creado por una ley especial (fuera de la LGS), que permite constituir una sociedad de manera ágil y totalmente digital (a través del sistema de gestión documental electrónica), muy utilizado por emprendedores y startups tecnológicas.

NOCIONES DE CONCURSO PREVENTIVO Y QUIEBRA

Marco normativo. La materia se encuentra regulada por la Ley N° 24.522 de Concursos y Quiebras (LCQ), que establece los procedimientos aplicables al deudor (persona humana o jurídica) que se encuentra en estado de cesación de pagos, es decir, en la imposibilidad de hacer frente regularmente a sus obligaciones exigibles.

Cesación de Pagos. Es el estado de impotencia patrimonial que impide al deudor cumplir regularmente con sus obligaciones. Se exterioriza a través de hechos reveladores, tales como el reconocimiento del propio deudor, la mora en el cumplimiento de obligaciones, el ocultamiento del deudor, etc. (art. 79 LCQ).

Concurso Preventivo

Concepto. Es un procedimiento judicial que tiene por finalidad que el deudor, en estado de cesación de pagos, pueda reorganizar sus deudas y llegar a un acuerdo con sus acreedores ("acuerdo preventivo"), evitando así la quiebra y permitiendo la continuidad de la empresa.

Solamente puede solicitarlo el propio deudor (no los acreedores), ya que se trata de una solución "preventiva" que busca evitar la liquidación de sus bienes.

Etapas principales del concurso preventivo:

- **Presentación y apertura:** el deudor presenta la solicitud ante el juez competente, acreditando su estado de cesación de pagos (art. 11 LCQ).
- **Verificación de créditos:** el juez designa un síndico (contador público) que verifica los créditos denunciados por los acreedores.
- **Propuesta de acuerdo:** el deudor debe presentar una propuesta de pago a sus acreedores (quita, espera, o ambas), que debe ser aprobada por las mayorías legales (arts. 43 y 45 LCQ).
- **Homologación:** si el acuerdo es aprobado por los acreedores y homologado por el juez, el concurso concluye y el deudor continúa su actividad cumpliendo el acuerdo. Si no logra las mayorías, se declara la quiebra ("quiebra indirecta").

***Ejemplo:** Una empresa que atraviesa una crisis financiera y no puede pagar en término a sus proveedores puede presentarse en concurso preventivo para renegociar sus deudas (por ejemplo, ofreciendo pagar el 60% de lo adeudado en 5 años) y así evitar su quiebra.*

Quiebra

Concepto. Es el proceso judicial de ejecución colectiva mediante el cual se liquida el patrimonio del deudor insolvente, para distribuir el producido entre los acreedores, de acuerdo a un orden de prelación establecido por la ley.

La quiebra puede ser:

- **Voluntaria:** solicitada por el propio deudor (art. 82 LCQ).
- **Necesaria:** solicitada por un acreedor ante el incumplimiento del deudor (art. 83 LCQ).
- **Indirecta:** es la que se declara cuando fracasa un concurso preventivo (por ejemplo, por no lograr las mayorías necesarias para el acuerdo, o por incumplimiento del acuerdo homologado).

Efectos principales de la quiebra:

- **Desapoderamiento:** el fallido pierde la administración y disposición de sus bienes, que pasa a manos del síndico (art. 107 y ss. LCQ).
- **Liquidación de bienes:** se realiza el inventario, la incautación y la posterior venta (liquidación) de los bienes del deudor.
- **Distribución:** el producido de la liquidación se distribuye entre los acreedores respetando el orden de privilegios establecido por la ley (ej.: créditos laborales, créditos con garantía real, créditos quirografarios).
- **Fuero de atracción:** todos los juicios contra el fallido, con contenido patrimonial, quedan atraídos al proceso falencial (fuero de atracción).

El síndico es el funcionario (generalmente un contador público) designado por el juez, que interviene tanto en el concurso preventivo como en la quiebra, controlando la actuación del deudor, verificando los créditos y, en la quiebra, administrando y liquidando los bienes.

Bibliografía:

- Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994).
- Ley General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias.
- Ley de Concursos y Quiebras N° 24.522 y modificatorias.
- Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas N° 27.349.